



Hispanotec Digital

Informe técnico de tratamiento de datos personales

Instancia HISPANOTEC (cv-105) sobre la plataforma CamaraVirtual
Insumo para la evaluación jurídica de cumplimiento

Dirigido a la asesoría jurídica de HISPANOTEC

Emitido por DIGIT2AI, como desarrollador y operador técnico

Fecha 23 de septiembre de 2026

Qué es y qué no es este documento. Esto **no es un certificado de cumplimiento** ni un dictamen jurídico, y DIGIT2AI no está en posición de emitir ninguno de los dos. Es una descripción técnica y verificable de qué datos personales trata la plataforma, dónde se alojan, quién más los toca y qué medidas están implementadas en el código, para que sea usted quien evalúe el cumplimiento. Incluye deliberadamente una sección con **lo que no está resuelto**, porque un informe que solo enumere lo hecho no le sirve para decidir.

1. Reparto de papeles

Es la primera cuestión a fijar, porque de ella depende quién responde de qué.

PARTE	PAPEL QUE SOSTIENE EL DISEÑO TÉCNICO	BASE DE HECHO
HISPANOTEC	Responsable del tratamiento	Decide qué datos se recogen, con qué finalidad y a quién se incorpora al directorio. Es además quien posee la relación con el socio.
DIGIT2AI	Encargado del tratamiento	Desarrolla y opera la plataforma por cuenta de HISPANOTEC, bajo el Acuerdo Marco de 9 de junio de 2026.
WordPress de HISPANOTEC	Sistema de registro de las cuentas	Las credenciales viven en hispantec.org . La plataforma no almacena contraseñas.

Pendiente: no consta en el repositorio un contrato de encargo de tratamiento (artículo 28 RGPD) firmado entre HISPANOTEC y DIGIT2AI. El Acuerdo Marco regula la colaboración tecnológica; el artículo 28 exige además un documento con el contenido mínimo que allí se enumera. **Es el primer documento que recomendamos revisar.**

2. Qué datos personales se tratan

Inventario tomado directamente de la estructura de la tabla de miembros, no de una descripción funcional.

CATEGORÍA	CAMPOS
Identificación y contacto	nombre, apellidos, correo electrónico, teléfono, país, región
Perfil profesional	empresa, sector, subespecialidad, años de experiencia, idiomas, biografía, LinkedIn, sitio web
Relación asociativa	tipo de membresía, cargo de gobernanza, nivel de acceso, estado, fecha de alta y de última actividad
Datos derivados	índice de confianza (TrustRank), sus componentes y la evidencia que lo sustenta, fecha de verificación
Datos mercantiles	identificador de registro de empresa y su país
Identidad federada	identificador de usuario de WordPress, nombre de acceso, roles y fecha de sincronización
Pago	identificador de cliente en Stripe. Ningún dato de tarjeta se almacena en la plataforma.

No se tratan categorías especiales del artículo 9 (salud, origen étnico, convicciones, afiliación sindical, biometría). Tampoco se recogen datos de menores: el alta es de profesionales y empresas.

Sobre los datos de demostración. Las cifras y personas que aparecen en el simulador de la presentación pública (1.042 miembros, empresas, conversaciones) están **íntegramente inventadas** y generadas por programa. No corresponden a ninguna persona identificable, y la interfaz va rotulada de forma permanente como datos de muestra. Fue una decisión expresa: atribuir sectores, índices de confianza e historial de negocios ficticios a una persona real sería, en sí mismo, un tratamiento ilícito.

3. Dónde se alojan los datos

Este es el punto que requiere su atención en primer lugar.

La infraestructura está en **Render**. La base de datos reside en **Virginia (Estados Unidos)** y el servicio de aplicación en **Oregón (Estados Unidos)**. Los datos personales de socios de una asociación española **salen del Espacio Económico Europeo**.

Eso activa el **Capítulo V del RGPD** (artículos 44 a 49) y exige un mecanismo de transferencia válido: adhesión del proveedor al **Marco de Privacidad de Datos UE-EE. UU.**, o bien **Cláusulas Contractuales Tipo** acompañadas de una evaluación de impacto de la transferencia. **Hay que verificar cuál de los dos ampara a Render y documentarlo.**

Si la conclusión jurídica es que el dato debe permanecer en la UE, **es viable**: Render ofrece región de Fráncfort y la migración es una operación de infraestructura, no una reescritura de la plataforma. Conviene decidirlo antes de que haya volumen real de socios.

4. Terceros que intervienen (subencargados)

PROVEEDOR	PARA QUÉ	QUÉ RECIBE
Render	Alojamiento y base de datos	Todo el dato. EE. UU. (ver sección 3).
Stripe	Cobro de cuotas	Los datos de la tarjeta los recoge y guarda Stripe directamente. La plataforma conserva el identificador, la marca y los cuatro últimos dígitos.
SendGrid	Correo transaccional	Dirección de correo y contenido del mensaje enviado.
Anthropic	Funciones de inteligencia artificial	Ver sección 6. Procesamiento acotado y sin datos de contacto personales.

Pendiente: la relación de subencargados debe constar por escrito y ser comunicada a HISPANOTEC con derecho de objeción (artículo 28.2 y 28.4 RGPD). Debe además verificarse el acuerdo de tratamiento de datos de cada uno.

5. Medidas técnicas implementadas

Todas ellas están en el código y son verificables; no son declaraciones de intenciones.

MEDIDA	ARTÍCULO	CÓMO ESTÁ IMPLEMENTADA
Aislamiento entre organizaciones	32.1.b	Toda consulta filtra por el identificador de organización, que inyecta el servidor desde la sesión y nunca se acepta del navegador. Un socio de una instancia no es resoluble desde otra.
Minimización	5.1.c	El directorio público expone un subconjunto que excluye por diseño correo, teléfono, contraseña, nivel de acceso e identificadores de pago. La búsqueda pública omite el correo para que no pueda usarse como oráculo de pertenencia.
Contraseñas	32.1.a	No se almacenan en claro. Con identidad federada, la plataforma no las ve en ningún momento.
Secretos cifrados en reposo	32.1.a	Cifrado AES-256-GCM por organización. Al rotar se conserva el anterior durante una ventana para no interrumpir el servicio.
Registro de actividad	5.2, 32	El Motor de Directorio audita cada consulta y cada acción, incluidas las que rechaza . Nunca se escriben en el registro credenciales ni el cuerpo de las peticiones.
Protección desde el diseño	25	Campos sensibles proyectados por rol: un campo que el rol no cubre se elimina del objeto, no se enmascara , porque una máscara sigue confirmando que el dato existe.
Limitación de acceso	32.1.b	El Motor de Directorio está cerrado a quien no tenga rol administrativo en el servidor , no ocultando un enlace.

6. Datos de terceros e inteligencia artificial

6.1 Incorporación desde fuentes públicas — artículo 14

El Motor de Directorio permite incorporar fichas de entidades (fundaciones, patronos, terceros) obtenidas de registros y fuentes públicas. El sistema **marca el origen de cada ficha** y activa la base jurídica y la nota informativa del artículo 14 RGPD cuando el origen declarado es una fuente pública.

Reglas impuestas en el código, no pedidas a un modelo: los duplicados **se detectan y se reportan, nunca se fusionan automáticamente**, porque decidir que dos fichas son la misma entidad es una decisión humana; y el análisis de una importación es un paso separado de la escritura, de modo que nada entra en la base sin confirmación de una persona.

Pendiente y es de HISPANOTEC: el sistema activa el aviso, pero el **procedimiento operativo** no existe — quién atiende una solicitud de acceso, supresión u oposición, en qué plazo y con qué registro. Debe estar escrito **antes de la primera importación real**.

6.2 Decisiones automatizadas — artículo 22

La plataforma **no adopta decisiones automatizadas con efectos jurídicos o significativos** sobre las personas. El emparejamiento produce una lista ordenada de sugerencias; la invitación, la aceptación y la contratación son siempre actos humanos. El índice de confianza es un dato derivado y ordena resultados, pero no excluye a nadie ni deniega ninguna prestación.

6.3 Uso de modelos de IA

Las funciones de IA operan sobre datos de entidades, no de personas físicas, y están acotadas en el código: el enriquecimiento propone únicamente sector, país, tamaño, especialidad, localización, web y líneas de actuación; tiene **prohibido proponer datos de contacto personales** y cifras económicas; y **sin fuente identificada el campo se deja vacío** en lugar de rellenarse por verosimilitud. Toda propuesta requiere validación humana campo por campo.

El asistente **declara siempre su naturaleza artificial** y esa declaración no es desactivable por ninguna instrucción, rol o configuración, conforme al artículo 50 del Reglamento (UE) 2024/1689 y a la Ley 3/1991 de Competencia Desleal.

En cuanto a comunicaciones: las entidades clasificadas como **Nivel 1** (fundaciones, patronos y mecenas) están **excluidas por diseño de todo envío automatizado**, sin parámetro que lo habilite. Para el resto, sin consentimiento previo acreditado el único envío admisible es el mensaje individual de solicitud de permiso, no promocional, tomando el artículo 21 de la LSSI-CE como estándar único.

7. Derechos de los interesados

DERECHO	ESTADO	OBSERVACIÓN
Acceso y portabilidad	MANUAL	Los datos son extraíbles, pero no hay una función de autoservicio para el socio.
Rectificación	DISPONIBLE	El socio edita su propia ficha desde la aplicación.
Supresión	MANUAL	Existe la operación de borrado, reservada a administradores. No hay solicitud de baja desde la cuenta.
Oposición y limitación	SIN PROCEDIMIENTO	Técnicamente resoluble; falta el procedimiento escrito.
Información en la recogida	NO IMPLEMENTADO	Ver el aviso siguiente.

Hallazgo relevante: no se ha localizado **texto informativo de protección de datos ni política de privacidad en el formulario de alta de miembro**. El artículo 13 RGPD exige informar en el momento de la recogida sobre responsable, finalidad, base jurídica, destinatarios, transferencias internacionales, plazos y forma de ejercer los derechos. **Debe redactarse y publicarse antes de abrir el alta a socios reales**, y la transferencia a Estados Unidos descrita en la sección 3 tiene que figurar expresamente en ella.

8. Lo que no está resuelto

Esta sección existe a propósito. Es la que convierte el informe en algo accionable.

CUESTIÓN	RESPONSABLE	QUÉ HACE FALTA
Transferencia internacional	Asesoría + DIGIT2AI	Verificar el amparo de Render y documentarlo; o decidir la migración a región europea.
Contrato de encargo (art. 28)	Asesoría	Documento con el contenido mínimo del artículo 28.3, además del Acuerdo Marco.
Información en la recogida (art. 13)	Asesoría	Texto informativo y política de privacidad enlazados desde el alta.
Registro de actividades (art. 30)	Asesoría	No consta elaborado. Es obligación del responsable.
Procedimiento de derechos	HISPANOTEC	Quién atiende, en qué plazo y con qué registro. Antes de la primera importación.
Política de conservación	Asesoría	No hay plazos de supresión ni anonimización definidos en el sistema.
Evaluación de impacto (art. 35)	Asesoría	Valorar si procede, dada la incorporación de terceros desde fuentes públicas y el perfilado del índice de confianza.
Verificación de identidad	Ambas	Hoy la verificación se limita a la comprobación del correo electrónico. Si algún efecto jurídico va a apoyarse en la identidad del socio, el nivel actual es insuficiente.

9. Preguntas concretas para la asesoría

1. **¿Acepta la transferencia a Estados Unidos** con el amparo que ofrezca Render, o procede migrar el alojamiento a la Unión Europea?
2. **¿Confirma el reparto de papeles** de la sección 1: HISPANOTEC responsable, DIGIT2AI encargado?
3. **¿Qué base jurídica** asigna a cada tratamiento: ejecución de la relación asociativa, interés legítimo para el directorio profesional, consentimiento para las comunicaciones?
4. **¿Considera que el índice de confianza constituye elaboración de perfiles** a efectos del artículo 4.4, y si es así, qué información adicional debe darse al socio?
5. **¿Procede evaluación de impacto** por la incorporación de terceros desde fuentes públicas?
6. **¿Qué plazos de conservación** deben implementarse, y qué ocurre con los datos de un socio que causa baja?

DIGIT2AI queda a disposición de la asesoría para ampliar cualquier punto, mostrar el código que implementa cada medida y ejecutar los cambios técnicos que se deriven de su dictamen. Las medidas descritas en la sección 5 son verificables sobre el sistema en funcionamiento.